

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6496/2540

บริษัท เซาท์เทอร์น โฟม จำกัด
นาย นรุตม์ เลากาญ จน กิจ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 900

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 177

โจทก์ฟ้องโดยยกข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่าจำเลยซื้อสินค้าและรับสินค้าจากโจทก์ไปครบถ้วนแล้วจำเลยชำระค่าสินค้านี้ดังก่อด้วยเช็ค 5 ฉบับ แต่เช็คไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เพราะธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าสินค้านี้ดังก่อให้โจทก์ ดังนี้ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องที่ขอให้ชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขาย ไม่ได้ขอให้บังคับชำระหนี้ตามเช็คโดยเฉพาะ การที่จำเลยฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์คืนเช็คให้จำเลยจึงไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม ขอบที่ศาลจะสั่งไม่รับฟ้องแย้ง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซื้อสินค้าประเภทฟองน้ำวิทยาศาสตร์จากโจทก์หลายครั้ง จำเลยรับสินค้าไปครบถ้วนแล้วเป็นเงิน 1,251,722.50 บาท จำเลยชำระค่าสินค้านี้แก่โจทก์ด้วยเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 ฉบับแต่เมื่อเช็คดังกล่าวถึงกำหนดโจทก์เรียกเก็บเงินไม่ได้เพราะธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน เป็นเหตุให้โจทก์เสียหายคิดเป็นดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง 84,576.20 บาทขอให้บังคับ

จำเลยชำระเงิน 1,336,297.20 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้น
เงิน 1,251,722.50 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่เคยซื้อสินค้าจากโจทก์จำเลยออกเช็ค
ตามฟ้องชำระหนี้เงินกู้แก่โจทก์แต่จำเลยชำระหนี้เงินกู้นี้ดังก่อครบถ้วนแล้วโดยโอน
รถยนต์ให้แก่โจทก์ โจทก์จึงมีหน้าที่คืนเช็คทั้งหมดแก่จำเลยขอให้บังคับโจทก์คืน
เช็คตามฟ้องแก่จำเลย หรือบังคับโจทก์ทำลายเช็คดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งในส่วนของผู้ฟ้องแย้งว่าฟ้องแย้งไม่เกี่ยวกับฟ้อง
เดิม ไม่รับฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องโดยยกข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่า
จำเลยซื้อสินค้าและรับสินค้าจากโจทก์ไปครบถ้วนแล้วเป็นเงิน 1,251,722.50 บาท
จำเลยชำระค่าสินค้านี้ดังก่อด้วยเช็ค 5 ฉบับ แต่เช็คไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
เพราะธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าสินค้านี้ดังก่อให้โจทก์
ฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องที่ขอให้ชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขาย ไม่ได้ขอให้บังคับชำระ
หนี้ตามเช็คโดยเฉพาะ ฟ้องแย้งของจำเลยและคำขอบังคับให้โจทก์คืนเช็คให้จำเลย
จึงไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม ศาลล่างทั้งสองไม่รับฟ้องแย้งชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เณลิมวณิชย์-วุฒิ คราวุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>